

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 14 dhoulhijja 1422 – 26 février 2002

145^{ème} année

N° 17

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2002-332 du 19 février 2002, portant désignation des membres de la chambre spéciale chargée du contentieux des autorisations des partis politiques.....	491
Nomination d'un sous-directeur.....	491

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination de maîtres de conférences.....	491
---	-----

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2002-335 du 14 février 2002, fixant le seuil à partir duquel la consommation des eaux est soumise à un diagnostic technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux, les conditions de désignation des experts, la nature des diagnostics et leur périodicité.....	491
Décret n° 2002-336 du 14 février 2002, portant changement de la vocation de parcelles de terre agricole classées dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Sousse.....	495
Décret n° 2002-337 du 14 février 2002, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef.....	496
Nomination de directeurs des études et des stages.....	496
Nomination de directeurs	496
Nomination d'un sous-directeur.....	497
Nomination de chefs de service.....	497
Nomination de chefs de division	497
Nomination de chefs d'arrondissement	498

Nomination de chefs de cellule.....	501
Ministère de l'Education	
Nomination du directeur de l'école virtuelle tunisienne.....	502
Ministère des Affaires Sociales	
Décret n° 2002-413 du 14 février 2002, portant création d'un centre de protection sociale portant le nom de « centre social et éducatif "ESSEMED" de Sidi-Thabet » et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.....	502
Nomination d'un chef d'unité.....	504
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2002-415 du 14 février 2002, portant modification du décret n° 95-524 du 22 mars 1995, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Rgueb, gouvernorat de Sidi Bouzid et nécessaires à la protection de la ville de Rgueb contre les inondations.....	504
Nomination de chefs de service.....	505
Liste de promotion au grade de conseiller rapporteur au titre de l'année 2001.....	505
Ministère des Finances	
Décret n° 2002-418 du 14 février 2002, fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés.....	505
Nomination d'un directeur.....	506
Arrêté du ministre des finances du 18 février 2002, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement, couverts par des emprunts extérieurs, affectés aux projets de développement de l'Etat pour l'année 2001.....	506
Ministère de l'Industrie	
Arrêté du ministre de l'industrie du 14 février 2002, fixant la liste des concessions d'exploitation d'hydrocarbures admises au bénéfice des dispositions prévues à l'article 2 de la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures.....	507
Ministère de la Culture	
Nomination d'un chef de service.....	508
Cessation de fonctions d'un inspecteur régional.....	508
Ministère du Transport	
Décret n° 2002-422 du 14 février 2002, fixant l'organigramme de la société nationale des chemins de fer tunisiens.....	508
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Décret n° 2002-423 du 14 février 2002, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière touristique dans la localité de la Marsa, gouvernorat de Tunis.....	509
Nomination de sous-directeurs.....	509
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination d'un sous-directeur.....	509
Nomination d'un chef de service.....	509
Ministère du Commerce	
Nomination d'un chef de service.....	509
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de chefs de service hospitalo-sanitaire.....	509
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination de sous-directeurs.....	510
Nomination de chefs de service.....	510

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2002-332 du 19 février 2002, portant désignation des membres de la chambre spéciale chargée du contentieux des autorisations des partis politiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2002-11 du 4 février 2002,

Vu la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, organisant les partis politiques et notamment son article 10,

Vu l'avis du ministre de la justice.

Décète :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988 susvisée, sont nommés membres de la chambre spéciale siégeant au tribunal administratif et chargée de connaître des recours pour excès de pouvoir formés à l'encontre des décisions de refus d'autorisation des partis politiques,

Messieurs :

- Taïeb Elloumi, président du tribunal administratif : président.
- Mohamed El Kolsi, président de chambre au tribunal administratif : membre,

- Fethi Ben Youssef, président de chambre à la cour de cassation : membre,

- Hammouda Saïdi : membre,

- Ajmi Belhaj Hammouda : membre.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2002-333 du 20 février 2002.

Monsieur Jelassi Hédi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de la coordination, de la gestion du matériel et de la maintenance à l'école nationale d'administration.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n°2002-334 du 20 février 2002.

Les maîtres assistants, dont les noms suivent, sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Nejmeddine Hentati	Institut supérieur de civilisation islamique	Histoire	24/10/2001
Nabil Kallala	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Histoire	24/10/2001
Yahia El Ghouli	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Histoire	24/10/2001
Ibrahim Jedla	Faculté des lettres de Manouba	Histoire	24/10/2001
Néji Jalloul	Faculté des lettres de Manouba	Histoire	24/10/2001
Dalenda Bouzgarrou épouse Lagueche	Faculté des lettres de Manouba	Histoire	24/10/2001
Chibani Ben Belghith	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax	Histoire	24/10/2001
Taoufik Belhareth	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Géographie	26/10/2001
Hamadi Attia	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie biologique	2/11/2001
Amina Arfaoui	Faculté des lettres de Manouba	Langue, lettres et civilisation allemandes	10/11/2001

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2002-335 du 14 février 2002, fixant le seuil à partir duquel la consommation des eaux est soumise à un diagnostic technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux, les conditions de désignation des experts, la nature des diagnostics et leur périodicité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987, la loi n° 88-94 du 2 août 1988 et la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001 et notamment l'article 89 (nouveau) dudit code,

Vu le décret n° 2001-2606 du 9 novembre 2001, modifiant l'article 19 du code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

DE LA FIXATION DU SEUIL A PARTIR DUQUEL LA CONSOMMATION DES EAUX EST SOUMISE A UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE, PERIODIQUE ET OBLIGATOIRE

Article premier. - Les diagnostics des systèmes d'eau concernent les utilisations suivantes :

- **les usages agricoles** : ils englobent les systèmes d'eau d'irrigation dans les périmètres irrigués dont la consommation excède cinq millions de m³ par an.

- **les usages domestiques d'hygiène** : ils englobent les systèmes intra-muros des utilisations domestiques, touristiques, commerciales, les activités industrielles dont l'eau ne fait pas partie de leur procédé de fabrication et les établissements collectifs, à l'exception des systèmes d'eau potable relevant des groupements d'intérêt collectif et les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche dont la consommation excède deux mille m3 par an.

- **les usages industriels et de production** : ils englobent les différentes industries et activités utilisant l'eau dans leur procédé de fabrication dont la consommation dépasse cinq mille m3 par an.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS DE DESIGNATION

DES EXPERTS EN DIAGNOSTIC

Art. 2. - La profession d'expert en diagnostic (auditeur) ne peut être exercée que par les personnes physiques ou morales désignées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis d'une commission qui sera créée afin d'étudier et d'émettre son avis concernant les demandes de désignation pour l'exercice de cette profession.

La commission chargée d'étudier les dossiers de désignation des experts de diagnostic technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux, créée par le paragraphe premier du présent article, est composée comme suit :

- le président-directeur général de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux ou son représentant : président,

- un représentant de la direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux du ministère de l'agriculture : membre,

- un représentant de la direction générale des ressources en eau du ministère de l'agriculture : membre,

- un représentant de la direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels du ministère de l'agriculture : membre,

- un représentant de l'office national de l'assainissement : membre,

- deux représentants de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux : membres.

Le président de la commission peut faire appel à toutes personnes parmi celles réputées pour leur compétence et spécialité pour participer aux travaux de la commission sans droit de vote.

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l'agriculture sur proposition des organismes concernés.

La commission susvisée se réunit sur convocation de son président chaque fois que la nécessité l'exige. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut du quorum lors de la première réunion, une deuxième réunion sera convoquée dans un délai ne dépassant pas les dix jours qui suivent la première réunion. Et dans ce cas, la commission délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.

La commission émet ses avis à la majorité de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La commission établit des procès-verbaux dans lesquels elle inscrit ses délibérations et ses avis, signés par les membres présents et envoyés au ministre de l'agriculture au cours de la semaine suivant la date de la réunion.

La liste annuelle des auditeurs est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et affichée aux sièges des commissariats régionaux au développement agricole, de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux et de ses représentations régionales, des organisations et des structures professionnelles concernées.

Art. 3. - L'auditeur doit remplir les conditions suivantes :

1) Pour les personnes physiques :

- être de nationalité tunisienne,

- jouir de ses droits civiques,

- être titulaire au moins d'un diplôme national d'ingénieur délivré par les institutions d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une qualification en hydraulique, en génie rural, en mécanique ou en électricité,

- être inscrit au registre de l'ordre des ingénieurs,

- avoir poursuivi une formation dans le domaine du diagnostic des systèmes hydrauliques,

- être capable de fournir le matériel et équipement nécessaires à l'investigation du système d'eau, tels que le matériel de mesure et de comptage, les détecteurs de fuites et les logiciels,

En cas de sous-traitance d'une activité nécessaire à l'accomplissement de sa mission, l'auditeur doit justifier des références de son sous-traitant.

2) Pour les personnes morales :

- être de nationalité tunisienne conformément à la législation en vigueur,

- les conditions citées à l'alinéa premier du présent article doivent être remplies par les auditeurs qui en relèvent et qui sont chargés des opérations de diagnostic.

Art. 4. - La demande d'exercice de la profession d'auditeur doit être accompagnée d'un dossier comprenant les indications suivantes :

1) Pour les personnes physiques :

- le nom et prénom du demandeur, son adresse, sa nationalité et le siège principal de l'exercice de sa profession,

- le bulletin n° 3 délivré depuis 3 mois au maximum à la date de dépôt du dossier,

- pour les ingénieurs, une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des ingénieurs,

- une attestation prouvant le suivi d'une formation dans le domaine des systèmes hydrauliques.

2) Pour les personnes morales :

- sa forme, son siège, sa nationalité, son objet, les noms et prénoms de ses dirigeants, leurs nationalités et adresses,

- ses statuts tout en mentionnant les personnes physiques ou morales qui participent à leur capital.

Elles doivent présenter les documents cités à l'alinéa premier ci-dessus pour les auditeurs qui leurs sont rattachés.

CHAPITRE III

DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE

ET SA PERIODICITE

Art. 5. - Les diagnostics des systèmes d'eau consistent en l'examen détaillé et complet des différentes données

relatives au fonctionnement et à l'exploitation de ces systèmes, ainsi que le contrôle de la fiabilité des appareillages de mesure dont ils sont équipés.

Ces diagnostics doivent permettre d'identifier et d'évaluer les pertes d'eau et de déterminer le rendement des systèmes d'eau et la mise en place d'un programme de réduction des pertes d'eau et, en conséquence, des dépenses financières qui en découlent.

Art. 6. - L'auditeur doit établir une fiche d'identification de l'établissement comportant les principaux indicateurs en rapport avec l'usage de l'eau :

- source d'approvisionnement en eau publique ou privée,
- nom et adresse de l'établissement,
- le représentant légal de l'établissement,
- plan du réseau hydraulique et de ses différents équipements, de la répartition des points de consommation, du réseau d'évacuation des eaux à une échelle permettant son exploitation d'une manière satisfaisante,
- plan de situation de l'emplacement de l'établissement : les superficies couvertes équipées par un réseau hydraulique et les espaces verts,
- nature des activités et évolutions possibles : la quantité de production et le taux de croissance pendant les trois dernières années,
- indicateurs de production : tonnes/an, le nombre de lits dans les hôtels et autres indicateurs,
- données humaines: le nombre des habitants, des travailleurs et des visiteurs,
- la consommation des eaux durant les trois dernières années.

Art. 7. - L'auditeur doit utiliser toutes les données disponibles et fiables et collecter tous les documents concernant les schémas, les plans, les données physiques et géographiques et de production, tous les détails relatifs aux bâtiments, aux réseaux et aux équipements hydrauliques.

Ces documents sont collectés de sources diverses, complétés, vérifiés du point de vue contenu par une inspection visuelle et une investigation sur le terrain de toutes les composantes des systèmes d'eau.

L'auditeur est tenu de conserver le secret de tout ce qu'il a consulté comme documents et données relatifs à l'établissement durant l'exercice de sa mission.

Art. 8. - L'auditeur dresse un inventaire détaillé de toutes les ressources en eau disponibles à l'entrée des systèmes d'eau, utilisées par l'établissement et préciser les caractéristiques de chaque ressource comme suit :

- la quantité : volume et débit,
- la qualité physico-chimique : température, pH, dureté, matières en suspension et salinité,
- la qualité bactériologique : déterminée à partir des analyses effectuées par des laboratoires agréés par le ministère de la santé publique.

Art. 9. - L'auditeur détermine les caractéristiques des différents éléments composant les systèmes d'eau exploités tels que :

- les puits,
- les stations de pompage,
- les réservoirs et les ouvrages de collecte,

- les réseaux de distribution, tels que la tuyauterie, les vannes et les soupapes et tous leurs accessoires,

- les systèmes de comptage principaux et divisionnaires,

- les points d'approvisionnement en eau, tels que les chasses d'eau, les robinets, les douches, les poteaux de lutte contre l'incendie et les bornes d'arrosage,

- les stations de surpression,

- la production d'eaux froides et chaudes et leurs réseaux,

- la production d'eau ultrapure et le réseau,

- les stations de traitement des eaux,

- le réseau d'irrigation et son mode de fonctionnement : gravitaire, aspersion ou goutte à goutte,

- le réseau de lutte contre les incendies,

- le réseau d'évacuation des eaux usées,

- la station de prétraitement,

- le réseau d'évacuation des eaux pluviales.

Il doit également utiliser les plans des installations et des réseaux existants, les vérifier et les mettre à jour en y intégrant les différents éléments des systèmes d'eau.

A défaut, l'auditeur doit préparer les plans et schémas des réseaux de la manière la plus précise avec indication des composantes des réseaux, l'emplacement des différents tronçons et appareillages, l'état des équipements et la capacité des stockages.

Art. 10. - L'auditeur doit décrire, de la manière la plus précise, les divers usages de l'eau quelque soit leur objectif, la quantité et la qualité des eaux utilisées tout en indiquant les traitements complémentaires éventuels et évaluer la consommation d'eau effective pour chaque usage selon les informations disponibles et en se référant à tous les documents, telles que les factures de consommation, les indications des compteurs et l'évaluation indirecte.

Art. 11. - L'auditeur doit évaluer à partir de ratios les besoins normalisés en consommation d'eau pour chaque activité en se référant à des normes locales ou procéder, à défaut, à la correction des normes comparées pour les adapter aux spécificités nationales.

L'auditeur doit procéder à l'évaluation de la demande d'eau aux points d'utilisation par le volume d'eau qu'il faut mobiliser à l'entrée des systèmes d'eau pour satisfaire les besoins normalisés et évalués au paragraphe 1er du présent article.

Il doit l'estimer globalement pour l'établissement et l'analyser en fonction de sa fluctuation dans le temps et par nature d'utilisation pour chaque unité d'activité.

Il doit présenter des recommandations pour la mise en place d'un système de comptage individuel qui facilite le suivi précis de la consommation de l'eau et sa répartition.

Art. 12. - L'auditeur doit installer des compteurs fixes sur le réseau de distribution pour procéder à une sectorisation précise de la demande. Dans le cas contraire, il peut installer des débitmètres adéquats à cet effet.

Ces compteurs et débitmètres doivent être munis d'enregistreurs.

L'auditeur est chargé d'effectuer ces opérations afin d'établir des courbes et enregistrer la pression dans les réseaux pour une durée minimale de 24 heures.

Sur la base des mesures précédentes, l'auditeur peut évaluer, globalement ou par activité, les surconsommations constatées ainsi que le rendement du circuit hydraulique et donc les pertes des systèmes d'eau, afin d'orienter les recherches de fuites et le contrôle physique des installations.

Il doit également procéder au contrôle qualitatif des eaux et leur conformité aux normes physico-chimiques et bactériologiques requises pour chaque usage.

Art. 13. - L'auditeur doit, sur la base du bilan d'eau, déceler les différentes causes probables des pertes d'eau, si elles existent, au niveau :

- des réseaux : fuites non apparentes au niveau des réseaux ou défauts au niveau des raccordements,
- de la source : dysfonctionnement du comptage,
- des points de consommation : appareils défectueux ou gaspillage,
- des traitements : lavage, vidanges, soupapes ou surverses de réservoirs.

Il doit, également, contrôler les différentes composantes du système d'eau avec précision en fonction des observations et des résultats ressortant des étapes précédentes.

Ce contrôle concerne :

- l'état actuel des réseaux: état des différentes composantes des réseaux, dégradation, corrosion ou entartrage,
- l'état de fonctionnement des différentes composantes des réseaux : pannes, difficultés de manœuvre ou mauvaise étanchéité,
- la conformité des réseaux aux normes sanitaires : contamination avec des eaux non potables pour les réseaux d'eau potable,
- le niveau de la maintenance des équipements : suivi, entretien et fréquence de la maintenance préventive,
- le comportement des utilisateurs de l'eau: gaspillage par les employés et les visiteurs.

Art. 14. - L'auditeur doit préparer un programme d'action visant à réduire au minimum les pertes en eau du circuit hydraulique et à identifier les différentes alternatives possibles de mobilisation et d'utilisation des ressources hydrauliques non conventionnelles.

Il doit présenter ce programme au représentant légal de l'établissement afin de l'approuver et l'exécuter.

Ce programme se base sur les aspects suivants :

1 - Les aspects techniques :

Les aspects techniques englobent les opérations de réhabilitation ou de rénovation des équipements ainsi que la recherche d'alternatives pour améliorer l'approvisionnement en eau et notamment :

- la réparation des fuites d'eau dans toutes les composantes du système d'eau,
- la réparation ou le remplacement des installations et des appareils défectueux,
- la réhabilitation, le renouvellement ou le réaménagement des réseaux et des installations,
- la réhabilitation des réservoirs ou la réalisation de nouveaux réservoirs,

- l'automatisation des installations,
- l'amélioration du prétraitement,
- la création de forage, la réalisation d'une station de désalinisation ou le mélange des eaux provenant de différentes ressources en fonction de la qualité requise,
- le recyclage des eaux usées traitées,
- l'installation d'un système de comptage divisionnaire pour le suivi de la demande en eau et l'évaluation du rendement du circuit hydraulique,
- le suivi de la consommation en eau pour une meilleure adéquation avec les besoins normalisés,
- la valorisation de l'utilisation de l'eau par la recherche d'alternatives aux modes de production industriels, agricoles et autres permettant la réduction de la consommation en eau par l'unité produite.

L'auditeur doit actualiser les schémas pour une meilleur utilisation des eaux.

2 - Les aspects économiques et financiers :

Le programme d'action doit se baser sur une estimation détaillée et complète des investissements à engager et d'une analyse financière sur plusieurs années, faisant ressortir les gains financiers envisagés par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation prévisionnels associés et qui doit prendre en considération :

- les équipements et matériels à acquérir,
- les coûts d'énergie, d'eau et des produits de traitement,
- les dépenses de maintenance, de réparation et de renouvellement,
- les coûts de sous-traitance et de la main d'œuvre.

Art. 15. - L'auditeur doit définir clairement l'organisation de l'exploitation et de la maintenance du circuit hydraulique et établir un état relatif au personnel chargé des tâches d'exploitation et de maintenance, ses qualifications professionnelles et ses besoins en formation.

Il doit proposer, également, un programme de maintenance préventive des équipements hydrauliques et un programme de suivi, de contrôle périodique des indicateurs d'exploitation du circuit hydraulique et en particulier la consommation journalière, le débit minimum nocturne et la pression dans le réseau hydraulique.

Art. 16. - Dans le cadre de sa mission, l'auditeur doit établir un programme de sensibilisation pour tous les concernés par la rationalisation de la consommation et à la valorisation de l'eau.

Ce programme est soutenu par différents moyens de sensibilisation, telles que l'apposition des autocollants et des affiches pour sensibiliser à l'économie de l'eau, à la lutte contre le gaspillage et l'organisation de réunions d'information afin de rationaliser l'utilisation des eaux.

Art. 17. - Au terme de sa mission, l'auditeur doit rédiger un rapport complet contenant tous les renseignements provenant des diagnostics techniques conformément à l'annexe du présent décret.

Le rapport précité doit être approuvé et visé par le représentant légal de l'établissement.

Ce rapport doit être adressé par le représentant légal de l'établissement aux services chargés du génie rural au

ministère de l'agriculture pour approbation. Les services précités doivent informer le représentant légal de l'établissement de leur avis concernant le rapport dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de réception du rapport.

En cas de désapprobation, le rapport est adressé à l'établissement concerné afin de le réviser par l'auditeur et le rectifier conformément aux observations émises à son sujet par les services précités et le renvoyer une nouvelle fois pour approbation.

Art. 18. - Les diagnostics sont réalisés obligatoirement une fois tous les cinq ans.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 19. - Le représentant légal de l'établissement doit fournir à l'auditeur toutes les informations nécessaires au bon déroulement des diagnostics. Il doit, également, œuvrer à l'exécution du programme approuvé par le ministère de l'agriculture.

Art. 20. - Le représentant légal de tout établissement, dont la consommation en eau a atteint le volume prévu par l'article premier du présent décret, doit en informer la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux pour les usages domestiques, collectifs, touristiques, commerciaux et industriels et le commissariat régional au développement agricole pour les usages agricoles.

Il est accordé à l'établissement un délai de trois ans, à partir de la publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne, pour effectuer le contrôle préliminaire de sa consommation d'eau.

A l'expiration de ce délai, tous les systèmes d'eau, dont la consommation a dépassé le seuil minimum sus-indiqué, seront soumis aux procédures prévues par le présent décret.

Art. 21. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Relative à la méthode de rédaction du rapport de diagnostic

1 - Présentation: Sommaire du rapport.

2 - Identification de l'établissement et de l'expert.

Il s'agit de présenter l'établissement visité et l'auditeur qui a conduit le diagnostic du système d'eau avec indications détaillées des interventions de ce dernier :

- date de l'intervention,
- nom de l'auditeur,
- personnes ayant participé directement à la mission de diagnostic avec précision de leur qualification professionnelle,
- date d'approbation du rapport par le représentant légal de l'établissement.

3- Caractéristiques actuelles et fonctionnement du système d'eau (avec schémas et plans à l'appui).

4- Résultats de l'analyse de diagnostic du système d'eau (avec indication des étapes des opérations, de la méthodologie adoptée et des moyens utilisés).

5 - Programme d'action et recommandations.

6 - Investissements et analyse économique (avec indications précises et détaillées des investissements à réaliser).

Décret n° 2002-336 du 14 février 2002, portant changement de la vocation de parcelles de terre agricole classées dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sousse consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 27 septembre 2001,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation des parcelles de terre faisant partie du titre foncier n° 5102, classées dans les autres zones agricoles, sises à la délégation d'El Kalâa El Kobra, d'une superficie de 5620 m2, telles qu'elles sont indiquées sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un parc de loisirs.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-337 du 14 février 2002, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat du Kef consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 8 octobre 1999,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 9044, classée dans les zones de sauvegarde, sise à Boulifa imadat d'Ezzaâfrane, délégation du Kef Est d'une superficie de 2000 m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la réalisation d'un commutateur électrique.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 88-693 du 7 mars 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-338 du 15 février 2002.

Monsieur Mabrouk Mathlouthi, maître assistant de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages à l'école supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott-Mariem.

Par décret n° 2002-339 du 15 février 2002.

Monsieur Hassen Kharroubi, maître assistant de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages à l'école supérieure des ingénieurs de l'équipement rural de Medjez El Bab.

Par décret n° 2002-340 du 19 février 2002.

Monsieur Mokhtar Mahouachi, maître assistant de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages à l'école supérieure de l'agriculture du Kef.

Par décret n° 2002-341 du 15 février 2002.

Monsieur Mongi Ben Hassine, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur des grands barrages à la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2002-342 du 15 février 2002.

Monsieur Nejib Saâdi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'aménagement et de la valorisation des ouvrages à la direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2002-343 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed El Hédi Louati, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des grands ouvrages hydrauliques à la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2002-344 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Boufaroua, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des études à la direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2002-345 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Kamel Belhadj Jrad, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'irrigation et de l'exploitation des eaux agricoles à la direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2002-346 du 15 février 2002.

Monsieur Ridha Gabouj, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur de l'eau potable et de l'équipement rural à la direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2002-347 du 15 février 2002.

Madame Fatma Yahyaoui épouse Sanaâ, médecin vétérinaire principal, est chargée des fonctions de sous-directeur du contrôle sanitaire aux frontières à la direction générale des services vétérinaires relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2002-348 du 15 février 2002.

Monsieur Nébil Zarrouk, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des budgets et des contrats-programmes et contrats-objectifs à la direction du suivi de la gestion des entreprises et des établissements publics relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2002-349 du 15 février 2002.

Monsieur Adel Cherni, gestionnaire de documents et d'archives, est chargé des fonctions de chef de service des documents courants et des archives intermédiaires à la direction générale de l'organisation, de l'informatique, de la gestion des documents et de la documentation au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2002-350 du 19 février 2002.

Monsieur Abdelkerim Souissi, gestionnaire de documents et d'archives, est chargé des fonctions de chef de service de la documentation et de la bibliothèque à la direction générale de l'organisation, de l'informatique, de la gestion des documents et de la documentation au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2002-351 du 15 février 2002.

Monsieur Hatem Jaâfoura, chef de laboratoire général, est chargé des fonctions de chef de division des études et du développement agricole au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

Par décret n° 2002-352 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Mahjoub, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

Par décret n° 2002-353 du 15 février 2002.

Monsieur Moncef Teib, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

Par décret n° 2002-354 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed M'tibaâ, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division des études et du développement agricole au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

Par décret n° 2002-355 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Ben Ayed, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

Par décret n° 2002-356 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Tila, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de la pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

Par décret n° 2002-357 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Chaâbani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 2002-358 du 15 février 2002.

Monsieur Taieb Bouafif, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de la pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

Par décret n° 2002-359 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Zaghdadi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

Par décret n° 2002-360 du 15 février 2002.

Monsieur Moussa Zammouri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

Par décret n° 2002-361 du 15 février 2002.

Monsieur Ali Boughammoura, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

Par décret n° 2002-362 du 15 février 2002.

Monsieur Naceur Dhouibi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division administrative et financière au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

Par décret n° 2002-363 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Naceur Ben Othman, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-364 du 15 février 2002.

Monsieur Abderrazak Feriani, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-365 du 19 février 2002.

Monsieur Salah Ben Tahar, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-366 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Ali Bel Hadj Abdallah, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de la Manouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-367 du 15 février 2002.

Monsieur Messaoud Limam, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-368 du 18 février 2002.

Monsieur Lotfi Romdhane, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-369 du 19 février 2002.

Monsieur Mohamed M'hamdi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-370 du 15 février 2002.

Monsieur Mohsen Chateur, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-371 du 15 février 2002.

Monsieur Nébil Hmida, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-372 du 15 février 2002.

Monsieur Moncef Hentati, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-373 du 15 février 2002.

Monsieur Ouardy Smay, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole du Kef.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-374 du 15 février 2002.

Monsieur Amor El Jenni, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole du Kef.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-375 du 15 février 2002.

Monsieur Bouzid Bettaïb, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-376 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Salhi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-377 du 15 février 2002.

Monsieur Ajmi Ben Abdennaji, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-378 du 15 février 2002.

Monsieur Boubaker Mihoub, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-379 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Klila, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-380 du 15 février 2002.

Monsieur Lazhari Limam, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-381 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Lotfi Nacef, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-382 du 15 février 2002.

Monsieur Ahmed Hassine, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-383 du 15 février 2002.

Monsieur Ahmed Kahouli, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-384 du 15 février 2002.

Monsieur Moujahed Bettaïbi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-385 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Lamine Manaï, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement forêts au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-386 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Jebri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-387 du 18 février 2002.

Monsieur Touhami Hedhly, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-388 du 18 février 2002.

Monsieur Lotfi Saïdi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-389 du 19 février 2002.

Monsieur Ali Abdelhamid, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-390 du 15 février 2002.

Monsieur Saïd Sabri, administrateur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-391 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Larbi El Waer, administrateur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-392 du 18 février 2002.

Monsieur Laïdi Hassinet, administrateur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-393 du 15 février 2002.

Monsieur Abdessattar Ben G'sim, géologue principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-394 du 15 février 2002.

Monsieur Adel Sakouhi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement forêts au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-395 du 15 février 2002.

Monsieur Aissa Agoun, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eaux au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-396 du 15 février 2002.

Monsieur Frej Ltaief, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-397 du 15 février 2002.

Monsieur Fethi Ksiksi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement forêts au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-398 du 15 février 2002.

Monsieur Dhaou Bachraoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement sols au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-399 du 15 février 2002.

Monsieur Moussa Boufari, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-400 du 15 février 2002.

Monsieur Badr Dhahri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-401 du 15 février 2002.

Monsieur Houcine Khaled, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement sols au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-402 du 19 février 2002.

Monsieur Ridha Mejri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-403 du 15 février 2002.

Monsieur Nidhal M'laouah, chef de laboratoire, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Béja.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-404 du 15 février 2002.

Monsieur Mohamed Fouad Daly, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-405 du 18 février 2002.

Monsieur Mohamed Cherif, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-406 du 18 février 2002.

Monsieur Mohamed Sassi Ncibi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-407 du 15 février 2002.

Monsieur Rachid Bachouch, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "El Mida" au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

Par décret n° 2002-408 du 15 février 2002.

Monsieur Kamel Zekri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Hamam Laghzaz" au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

Par décret n° 2002-409 du 15 février 2002.

Monsieur Houcine Meddeb, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "El Haouaria" au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

Par décret n° 2002-410 du 15 février 2002.

Monsieur Hosni Essaied, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Menzel Témime" au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

Par décret n° 2002-411 du 15 février 2002.

Monsieur Mohsen Say, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "El Ala" au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

NOMINATION

Par décret n° 2002-412 du 15 février 2002.

Monsieur Taha Mansour, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de directeur de l'école virtuelle tunisienne à l'institut national de bureautique et de micro-informatique.

En application de l'article 16 (ter) du décret n° 90-498 du 10 mars 1990, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2002-413 du 14 février 2002, portant création d'un centre de protection sociale portant le nom de « centre social et éducatif "ESSENEDE" de Sidi-Thabet » et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le code de la protection de l'enfance promulgué par la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995,

Vu la loi n° 2001-74 du 11 juillet 2001, relative aux centres de protection sociale,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration

centrale et de chef de service d'administration centrale, tel qu'il a été complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

CREATION ET DOMAINE D'INTERVENTION

Article premier. - Il est créé un établissement de protection sociale portant le nom de "centre social et éducatif ESSENEDE de Sidi-Thabet".

Art. 2. - Le centre a pour domaine d'intervention :

- de fournir la protection de base à tous les résidents polyhandicapés et sans soutien parmi les enfants pupilles de l'Etat au sein d'espaces aménagés à cet effet,

- de veiller à leur assurer un encadrement sanitaire,

- d'exploiter les techniques de l'éducation spécialisée pour développer leur autonomie dans l'accomplissement de leurs besoins essentiels et enrichir leurs capacités cognitives et relationnelles,

- de les réhabiliter et réactiver leur mental afin de les insérer socialement et professionnellement par l'exercice de diverses activités comme intermédiaire ergothérapique et notamment les activités agricoles.

CHAPITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 3. - L'administration du centre comprend un directeur et un comité consultatif.

Section I - Le directeur du centre

Art. 4. - Le centre est dirigé par un directeur désigné par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il a rang de directeur d'administration centrale conformément aux conditions requises pour la nomination à cette fonction et bénéficie des indemnités et avantages y afférents.

Art. 5. - Le directeur du centre prend les décisions dans tous les domaines relatifs aux missions du centre à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Il est chargé notamment :

- de veiller à l'exécution des missions attribuées au centre,

- de présider le comité consultatif,

- d'assurer la direction administrative et financière,

- de représenter le centre auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels,

- d'exécuter toute autre mission se rattachant aux attributions du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Il est assisté dans la direction du centre :

- d'un chef de service de la prise en charge et de la protection,
- d'un chef de service des affaires administratives et financières,
- d'un surveillant général.

Le directeur du centre peut déléguer une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6. - Le service de la prise en charge et de la protection est chargé :

- de fournir la protection sanitaire aux résidents du centre,
- de concevoir et d'exécuter les activités et les programmes ayant pour but de réhabiliter l'handicapé et développer son autonomie et ses capacités personnelles et lui faire apprendre certaines techniques nécessaires pour l'insertion dans la vie quotidienne,
- d'organiser et d'exécuter les activités sociales et de loisir à l'intérieur ou à l'extérieur du centre dans le but de faciliter l'opération d'intégration sociale des résidents.

Art. 7. - Le service des affaires administratives et financières est chargé de la gestion des questions relatives au personnel, au matériel et au budget du centre.

Art. 8. - Les deux chefs des services sus-indiqués sont désignés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales et ils ont rang de chef de service d'administration centrale selon les conditions requises pour la nomination à cette fonction et bénéficient des indemnités et avantages y afférents.

Art. 9. - Le surveillant général est chargé :

- de veiller à fournir les besoins de la résidence des handicapés au sein des espaces aménagés à cet effet et veiller à la bonne utilisation des équipements et du meuble conformément au règlement intérieur du centre,
- de coordonner avec tous les intervenants afin d'assurer aux résidents le repos et l'intégrité corporelle et morale et veiller à fournir de bons services dans la cuisine centrale et la chambre de linge et des vêtements.

Le surveillant général est désigné parmi les agents qui ont le grade d'attaché d'administration ou un grade équivalent par arrêté du ministre des affaires sociales et il bénéficie dans cette situation d'une prime de responsabilité qui vaut 40 dinars par mois.

Le surveillant général est assisté par deux surveillants un pour le jour et un pour la nuit, qui sont désignés parmi les agents ayant le grade de secrétaire d'administration ou un grade équivalent par arrêté du ministre des affaires sociales et ils bénéficient dans cette situation d'une prime de responsabilité qui vaut 25 dinars par mois.

Section II - Le comité consultatif

Art. 10. - Le comité consultatif statue sur les questions relatives à la protection des résidents polyhandicapés et sans soutien parmi les enfants pupilles de l'Etat, aide à fixer et arrêter les modes de leur adaptation afin de les insérer socialement et professionnellement, il procède de même à l'évaluation périodique des activités du centre et propose les solutions qu'il considère adéquates pour améliorer son rendement.

Art. 11. - Le comité consultatif est composé comme suit :

- le directeur du centre : président,
- un représentant du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports : membre,
- un représentant du ministère de la justice : membre,
- un représentant du ministère de l'intérieur : membre,
- un représentant du ministère des affaires sociales : membre,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi : membre,
- un représentant du ministère de la santé publique : membre,
- un représentant du ministère de l'agriculture : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de la solidarité sociale : membre.

Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition des ministères, des associations et des organisations concernés pour une période de trois ans.

Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne reconnue par sa compétence dans les domaines relatifs aux missions du centre.

Le chef de service de la prise en charge et de la protection assiste aux travaux du comité consultatif et assure son secrétariat et la préparation des dossiers à y soumettre.

Art. 12. - Le comité consultatif se réunit au moins quatre (4) fois par an et toutes les fois que son président le juge nécessaire.

La date de chaque réunion ainsi que l'ordre du jour sont communiqués aux membres quinze jours au moins avant la réunion.

La réunion du comité se tient en présence de la majorité des deux tiers de ses membres, si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués pour une deuxième réunion dans la semaine qui suit, dans ce cas, le comité prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

CHAPITRE III

L'ORGANISATION FINANCIERE

Art. 13. - Le budget du centre est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Les recettes du centre comprennent :

- les subventions versées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou organisations ou associations,

- les ressources propres provenant des activités du centre : vente de publications, activités de formation, études, etc.,

- les dons et legs.

Art. 14. - Les dépenses du centre comprennent les dépenses relatives au fonctionnement et à la gestion administrative.

Art. 15. - Le directeur du centre est l'ordonnateur du budget. Il peut déléguer une partie de ses attributions financières à un ou plusieurs agents du centre conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 16. - Le projet du budget du centre est arrêté par le directeur après avis du comité consultatif. Il est approuvé par l'autorité du tutelle.

Art. 17. - Un agent comptable, dont la gestion est soumise à la réglementation en vigueur, effectue les opérations de dépenses et de recettes.

CHAPITRE IV

LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE

Art. 18. - Les modalités relatives au régime de séjour total et partiel dans le centre sont fixées par un règlement intérieur, élaboré par le directeur après avis du comité consultatif et approuvé par le ministre des affaires sociales.

Art. 19. - Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2002-414 du 19 février 2002.

Monsieur Mohamed Msadak, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Grombalia à la division de

l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Nabeul.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2002-415 du 14 février 2002, portant modification du décret n° 95-524 du 22 mars 1995, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Rgueb, gouvernorat de Sidi Bouzid et nécessaires à la protection de la ville de Rgueb contre les inondations.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 95-524 du 22 mars 1995, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Rgueb, gouvernorat de Sidi Bouzid et nécessaires à la protection de la ville de Rgueb contre les inondations,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat.

Décète :

Article premier. - Est modifié, le tableau de l'article premier du décret n° 95-524 du 22 mars 1995 portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Rgueb, gouvernorat de Sidi Bouzid et nécessaires à la protection de la ville de Rgueb contre les inondations en ce qui concerne les indications des numéros d'ordre 2, 14 et 20 et les indications de la parcelle n° 15 au numéro d'ordre 11, et ce, tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	2 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier 251 Sidi Bouzid	251 Sidi Bouzid	5 ha 75 a 20 ca	11 a 37 ca	1 - Ali Ben Salah Ben Mohamed Ayouni 2 - Tahar Ben Hacem Ben Ahmed Jalali 3 - Mohamed Ben Tahar Ben Mohamed Jalali 4 - Abdelkader Ben Ahmed Lakhdhar Ben Nasr Yousfi 5 - Ibrahim Ben Ahmed Ben Salah Amri 6 - Ameer Ben Taher Ben Mohamed Jalali 7 - Sbouï Ben Mabrouk Ben Sbouï Jalali 8 - Bouzid Ben Ammar Ben Mohamed Jalali 9 - Allala Ben Frej Ben Mohamed Jalali.
11	15 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier 3854 Sidi Bouzid	3854 Sidi Bouzid	3 ha 96 a 80 ca	47 a 50 ca	1 - Ahmed Ben Mohamed Ben Slimane Jabli 2 - Mohamed 3 - Tahar 4 - Hana 5 - Béchir, les quatre derniers enfants de Ahmed Ben Mohamed Jabli 6 - Najib Ben Tahar Ben Ahmed Jabli.

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
14	20 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier 11202 Sidi Bouzid 20 bis conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier 11202 Sidi Bouzid	11202 Sidi Bouzid	0 h 07 a 31 ca	5 a 67 ca 0 a 14 ca	Mohamed Sghayer Ben Saâd Ben Mohamed Ben Saâd Salhi.
20	26 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier 2041 Sidi Bouzid	2041 Sidi Bouzid	4 ha 09 a 15 ca	18 a 33 ca	1 - Abdessalem Ben Salah Khazroun Haji 2 - Mohamed Ben Hassine Ben Touhami Haji 3 - Saida Bent Youssef Ben Salah Haji 4 - Bou Ali Ben Mohamed Ben Hamadi Slimi 5 - Amor Ben Ali Ben Mohamed Abidi.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-416 du 20 février 2002.

Monsieur Jamel Zakhama, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des enquêtes foncières, des constats et travaux topographiques à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sfax, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2002-417 du 20 février 2002.

Monsieur Imed Charrada, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des enquêtes foncières, des constats et travaux topographiques à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sidi Bouzid, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Liste des agents à promouvoir au grade de conseiller rapporteur au titre de l'année 2001

Hamed Ennaghaoui.
Mohamed Ben Ayed.
Jamel Ayari.
Mohamed Ben Rhouma.
Moez Elhanchi.
Imen Chebbi.
Sami Chtourou.
Younes Zemzemi.
Souad Wahbi.
Monia Elaydi.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2002-418 du 14 février 2002, fixant les conditions d'intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, relative à la promulgation du code des assurances et les textes qui l'ont modifiée ou complétée ainsi que ses textes d'application,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances de l'année 2001 et notamment les articles 35, 36, 37, 38 et 39 relatifs à la création d'un fonds de garantie des assurés,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le fonds de garantie des assurés créé par la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 a pour objet de régler les indemnisations mises à la charge des entreprises d'assurances au cas où ces dernières seraient incapables d'honorer leurs engagements envers les assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurance.

Art. 2. - La cotisation des sociétés d'assurance prévue, par l'article 36 de la loi précitée, est fixée à 1% des primes émises nettes d'annulations et d'impôts au titre de l'exercice comptable précédent.

LA COMMISSION DE GARANTIE DES ASSURES

Art. 3. - Il est créé une commission spécialisée dite "commission de garantie des assurés" qui sera appelée à donner son avis sur les demandes d'indemnisation adressées au fonds, selon des critères qui sont fixés par un manuel de procédure, élaboré par la commission et approuvé par le ministre des finances.

Art. 4. - La commission de garantie des assurés comprend les membres suivants :

- un représentant du ministère des finances : président,
- le président de l'association professionnelle des sociétés d'assurances,
- deux représentants des entreprises d'assurances dont l'un représentera les sociétés d'assurance vie.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre des finances sur proposition des organismes concernés. Le président peut inviter toute autre personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.

Art. 5. - La commission se réunit à la demande de son président autant que besoin. Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence d'au moins trois de ses membres. Au cas où le quorum n'est pas atteint, la commission sera convoquée de nouveau dans un délai ne dépassant pas un mois; auquel cas la commission se réunit quelque soit le nombre des membres présents.

L'avis de la commission est pris à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les avis de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par les membres présents et transmis au ministre des finances.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la société chargée de la gestion du fonds.

LES CONDITIONS D'INTERVENTION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FOND DE GARANTIE DES ASSURES

Art. 6. - La gestion du fonds est confiée à une entreprise d'assurance en vertu d'une convention conclue entre le ministre des finances et cette entreprise.

Art. 7. - L'entreprise chargée de la gestion du fonds procède, sur demande du ministre des finances, au règlement des indemnités mises à la charge de l'entreprise concernée, et ce, dans la limite des ressources disponibles.

Art. 8. - L'entreprise insolvable est tenue d'informer ses assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurances, émis par ses soins de la subrogation du fonds dans ses droits et actions.

Art. 9. - L'entreprise chargée de la gestion du fonds est tenue d'établir un rapport semestriel détaillé concernant l'activité du fonds et de le communiquer aux services du ministère des finances.

Art. 10. - Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entreprise chargée de la gestion de ce fonds en valeurs fixées par le ministre des finances.

Art. 11. - Les opérations du fonds sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'entreprise chargée de sa gestion. Les comptes annuels du fonds sont soumis à l'approbation du ministre des finances.

Art. 12. - La convention de gestion du fonds visée à l'article 38 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances de l'année 2001 comporte des clauses concernant notamment :

- les opérations confiées à l'entreprise chargée de la gestion du fonds,
- les obligations mises à la charge de l'entreprise chargée de la gestion du fonds,
- la commission allouée à l'entreprise pour couvrir les frais de gestion du fonds.

Art. 13. - Le contrôle des opérations du fonds de garantie des assurés s'effectue par les services du ministère des finances conformément aux dispositions de l'article 82 du code des assurances.

Art. 14. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2002-419 du 20 février 2002.

Monsieur Abderraouf Klibi, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé directeur du portefeuille de l'Etat et de la restructuration à la direction générale des participations.

Arrêté du ministre des finances du 18 février 2002, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement de l'Etat pour l'année 2001.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 89-112 du 26 décembre 1989,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment ses articles 1er, 2 et 4 et les tableaux A, B et D annexés à ladite loi,

Attendu que les prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par les emprunts extérieurs affectés aux projets de développement ont été fixées par la loi n° 2000-98 susvisée comme suit :

- crédits d'engagement : 845.643.000 dinars,
- crédit de paiement : 460.000.000 dinars.

Attendu que les prévisions des recettes et des dépenses couvertes par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement ont un caractère évaluatif aux termes de l'article 16 alinéa 2 de la loi organique du budget.

Arrête :

Article premier. - Les montants des crédits d'engagement et de paiement, couverts par les emprunts extérieurs affectés aux projets de développement pour l'année 2001, ont été augmentés comme suit :

- crédits d'engagement de 845.643.000 dinars à 925.242.600 dinars, soit une augmentation de 79.599.600 dinars,
- crédits de paiement de 460.000.000 dinars à 596.609.100 dinars, soit une augmentation de 136.609.100 dinars.

Ces augmentations sont réparties de la manière suivante :

(En dinars)

N° des chapitres	Désignation des chapitres	Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	
		Crédits d'engagement	Crédits de paiement
3	Premier ministre	8 660 000	9 646 000
4	Ministère de l'intérieur	11 600 000	13 385 000
6	Ministère des affaires étrangères	1 200 100	1 112 100
10	Ministère des finances	3 460 000	6 046 000
11	Ministère du développement économique	13 000 000	13 000 000
13	Ministère de l'agriculture	2 251 500	-
14	Ministère de l'industrie	5 500 000	5 500 000
15	Ministère du commerce	-	1 750 000
16	Ministère de l'équipement et de l'habitat	-	57 150 000
17	Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire	1300 000	1300 000
18	Ministère du transport	3 068 000	3 182 000
23	Ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports	4 331 000	4 336 800
27	Ministère de l'enseignement supérieur	5 018 700	-
28	Ministère de la formation professionnelle et de l'emploi	20 210 300	20 201 200
Total		79 599 600	136 609 100

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2002.

Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 14 février 2002, fixant la liste des concessions d'exploitation d'hydrocarbures admises au bénéfice des dispositions prévues à l'article 2 de la loi n° 99-93 du 17 août 1999 portant promulgation du code des hydrocarbures.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures et notamment son article 2,

Vu les notifications déposées par les titulaires des concessions d'exploitation d'hydrocarbures et relatives à l'exercice de l'option pour l'application des dispositions prévues au deuxième paragraphe de l'article 2 de la loi susvisée.

Arrête :

Article premier. - Sont admises au bénéfice des dispositions prévues au deuxième paragraphe de l'article 2 de la loi susvisée n° 99-93 du 17 août 1999, les concessions d'exploitation d'hydrocarbures suivantes :

- concession d'exploitation "Gremda" : (Loi n° 80-41 du 18 juin 1980),

- concession d'exploitation "Hajeb Guebiba" : (Loi n° 80-41 du 18 juin 1980),

- concession d'exploitation "Cercina" : (Loi n° 80-41 du 18 juin 1980),

- concession d'exploitation "Rhemoura" : (Loi n° 80-41 du 18 juin 1980),

- concession d'exploitation "Ashtart" : (Loi n° 65-21 du 28 juin 1965),

- concession d'exploitation "Baguel" : (Loi n° 82-53 du 4 juin 1982),

- concession d'exploitation "El Franig" : (Loi n° 72-30 du 27 avril 1972),

- concession d'exploitation "Zinnia" : (Loi n° 72-23 du 27 avril 1972),

- concession d'exploitation "Sanrhar" : (Loi n° 78-54 du 26 octobre 1978),

- concession d'exploitation "Chouech Essaida" : (Loi n° 60-12 du 26 juillet 1960),

- concession d'exploitation "Echouech" : (Loi n° 60-12 du 26 juillet 1960),

- concession d'exploitation "Oued Zar" : (Loi n° 60-12 du 26 juillet 1960),

- concession d'exploitation "Laârich" : (Loi n° 60-12 du 26 juillet 1960),

- concession d'exploitation "Makhrouga" : (Loi n° 60-12 du 26 juillet 1960),

- concession d'exploitation "Debbech" : (Loi n° 60-12 du 26 juillet 1960),

- concession d'exploitation "Sabria" : (Loi n° 92-49 du 18 mai 1992),

- concession d'exploitation "Mahres" : (Loi n° 72-29 du 27 avril 1972),

- concession d'exploitation "Belli" : (Loi n° 91-60 du 22 juillet 1991) ,
- concession d'exploitation "Ezzaouia" : (Loi n° 84-74 du 23 novembre 1984),
- concession d'exploitation "El Bibane" : (Loi n° 72-24 du 27 avril 1972),
- concession d'exploitation "Didon" : (Loi n° 91-7 du 11 février 1991),
- concession d'exploitation "Sidi Behara" : (Loi n° 72-29 du 27 avril 1972),
- concession d'exploitation "Sidi El Itayem" : (Loi n° 72-29 du 27 avril 1972),
- concession d'exploitation "Sidi El Kilani" : (Loi n° 84-47 du 14 juillet 1984),

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2002.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 2002-420 du 20 février 2002.

Monsieur Billel Aboudi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration central au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de la culture.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2002-421 du 18 février 2002.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Rahmouni Lotfi, chargé de recherches, en sa qualité d'inspecteur régional du patrimoine de Nord Ouest à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2002-422 du 14 février 2002, fixant l'organigramme de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment l'article 10 bis,

Vu la loi n° 98-90 du 2 novembre 1998, relative à la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibérations et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de la société nationale des chemins de fer tunisiens est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de l'organigramme de la société nationale des chemins de fer tunisiens s'effectue sur la base de fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus s'effectue conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Art. 3. - La société nationale des chemins de fer tunisiens est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de la société ainsi que les relations entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé toutes les fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Les ministres du transport et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 2002-423 du 14 février 2002, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière touristique dans la localité de la Marsa, gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement de zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et notamment son article 31,

Vu le décret n° 73-216 du 15 mai 1973, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière touristique,

Vu le procès-verbal de délibérations du conseil municipal de la Marsa, réuni en date du 8 août 2001,

Vu l'avis des ministres du tourisme, des loisirs et de l'artisanat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé, au profit de l'agence foncière touristique, un périmètre d'intervention foncière dans la localité de la Marsa, gouvernorat de Tunis, entouré d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et constitué des immeubles indiqués au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° du titre foncier	N° de la parcelle sur le plan	Superficie
1	89574	21 (2) 23 (3)	01 h 96 a 51 ca 01 h 45 a 50 ca
2	89575	22 (3)	07a 74 ca
3	42031 Tunis	2	54 a 64 ca
4	Non immatriculé	1	10 a 40 ca

Art. 2. - Les ministres de l'équipement et de l'habitat, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire et le président-directeur général de l'agence foncière touristique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-424 du 19 février 2002.

Monsieur Mahjoub Ben Braiek, capitaine, est chargé des fonctions de sous-directeur des moyens généraux à la direction du matériel, relevant de la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 2002-425 du 19 février 2002.

Monsieur Mehdi Chelbi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et de contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Tataouine.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-426 du 20 février 2002.

Monsieur Mouldi Bedoui, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des relations avec les entreprises à la direction générale de la promotion de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 2002-427 du 20 février 2002.

Monsieur Walid Troudi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service d'évaluation d'impact de la formation continue et des programmes d'emploi au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 2002-428 du 20 février 2002.

Monsieur Faouzi Grassi, inspecteur central des affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de service de la programmation et du suivi de l'approvisionnement à la direction du commerce intérieur à la direction générale de la concurrence et du commerce intérieur au ministère du commerce.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-429 du 19 février 2002.

Le docteur Chetoui Anis, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Kébili (service de consultations externes et urgences).

Par décret n° 2002-430 du 20 février 2002.

Le docteur Ben Dhaou Samir, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Zaghouan (service de consultations externes et urgences).

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-431 du 20 février 2002.

Monsieur Hammadi Ibn Hadj Ali, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'esthétique urbaine à la direction de l'environnement urbain au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2002-432 du 20 février 2002.

Monsieur Imed Fadhel, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des déchets spéciaux et dangereux à la direction de l'environnement industriel au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2002-433 du 20 février 2002.

Monsieur Nabil Hamada, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la conservation de la nature à la direction de la conservation de la nature et du milieu rural au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2002-434 du 20 février 2002.

Monsieur Abderrazek Mani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la protection de l'environnement à la direction régionale du littoral central au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2002-435 du 20 février 2002.

Monsieur Maher Mahjoub, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des sites et patrimoine naturels à la direction de la conservation de la nature et du milieu rural au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2002-436 du 20 février 2002.

Madame Zouhour Methamem épouse Ben Sassi, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service des espaces verts et des parcs à la direction de l'environnement urbain au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2002-437 du 20 février 2002.

Monsieur Tarek Sassi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des eaux usées à la direction de l'environnement urbain au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2002-438 du 20 février 2002.

Mademoiselle Amel Akrmî, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des émissions et radiations à la direction de l'environnement industriel au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2002-439 du 20 février 2002.

Monsieur Fathi Bouzghaya, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'environnement urbain et de l'environnement industriel à la direction régionale du littoral nord au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2002-440 du 20 février 2002.

Monsieur Maher Ben Salem, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'esthétique des bâtiments à la direction de l'environnement urbain au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2002-441 du 20 février 2002.

Madame Dalenda Ezzeddine, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion du personnel à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.